

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1449/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

นาย ประเทือง โอนสันเทียะ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78, มาตรา 72

จำเลยทำผิดในเวลากลางวัน มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ถึงสองคนหลังเกิดเหตุราว 1 ชั่วโมง เจ้าพนักงานตำรวจก็จับกุมจำเลยได้ ในลักษณะที่เสื้อผ้าของจำเลยยังเปราะเปื้อนโลหิตของผู้ตายนอกจากนี้ยังมีวัตถุพยานคือ ขวานเปื้อน โลหิตที่มีเส้นผมติดอยู่ทั้ง 2 เล่ม ในที่เกิดเหตุ ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าคราบโลหิตทั้งหมดเป็นโลหิตมนุษย์หมู่เดียวกัน เส้นผมของกลางก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นผมของผู้ตาย พยานหลักฐานดังกล่าวพอรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้นแม้จำเลยจะให้การรับว่าทำร้ายผู้ตายจริงคำรับของจำเลยก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่ศาลในการพิจารณา จึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ และการที่จำเลยกระทำผิดเพราะความมีนเมาสุราความมีนเมาก็มิใช่เหตุบรรเทาโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 78 จำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุกระทำผิดขึ้นก่อน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นบันดาลโทษะ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 339 ตรีของกลาง คืบเงินจำนวน 67.25 บาท แกะเจ้าของและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาสุรา 1 ขวด ราคา 40 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพว่าฆ่าผู้ตายจริงโดยบันดาลโทสะเนื่องจากผู้ตายด่าว่าจำเลย ไม่ได้ฆ่าเพื่อชิงทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6)(7), 339 วรรคท้าย เป็นการกระทำความผิดเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 289(6)(7) ซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิตจำเลย ริบชวาทของกลาง คืบเงิน 67.25 บาท แกะเจ้าของ และให้จำเลยคืบหรือใช้ราคาสุรา 1 ขวด ราคา 40 บาท ที่ยังไม่ได้คืบแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลดโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ขณะที่เด็กหญิงรำพึง เชิดโคกสูง ผู้ตายกับน้องอีกสองคนคือเด็กชายประสาน เชิดโคกสูง และเด็กชายสุรเดชเชิดโคกสูง อยู่ที่บ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำ จำเลยได้เข้าไปในบ้านหยิบขวดสุราไปดื่มแล้วพูดขอเงินผู้ตาย เมื่อผู้ตายให้เงิน 10 บาท จำเลยก็ขออีก 10 บาท ผู้ตายไม่ให้ จำเลยพูดว่าถ้าไม่ให้จะเอาไปฆ่า เมื่อผู้ตายไม่ให้เงิน จำเลยก็ฉุดมือผู้ตายพาไปที่บ้านของบิดาจำเลยซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน น้องทั้งสองคนของผู้ตายตามออกไปเห็นจำเลยพาผู้ตายเข้าไปในครัว น้องทั้งสองคนของผู้ตายกลัวจึงวิ่งหนีกลับบ้าน ต่อมาสักครู่หนึ่ง จำเลยซึ่งตามตัวเปราะเพื่อนโลहितได้เดินไปค้นเอาเงินในกระป๋องใส่เงินในบ้านผู้ตายแล้วก็ออกจากบ้านไป น้องทั้งสองของผู้ตายวิ่งไปดูก็พบผู้ตายนอนตายอยู่ในครัว มีชวาน 2 เล่ม เพื่อนโลहितวางอยู่ใกล้ ๆ ศพผู้ตายจึงวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน มีชาวบ้านไปแจ้งความต่อมาเวลาประมาณ

10 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ที่ที่พักคนโดยสารประจำทาง ขณะถูกจับกุมจำเลยมีอาการเมาสุราและมีโลหิตติดอยู่ที่เสื้อผ้า เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเงิน 67.25 บาทในตัวจำเลย พนักงานสอบสวนไปดูสถานที่เกิดเหตุ พบผู้ตายมีบาดแผลที่ลำคอ แก้มและคิ้วนอนตายอยู่ในครีว ได้ทำรายงานชั้นสูตรพลิกศพไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 พนักงานสอบสวนส่งขวาน เส้นผมซึ่งติดอยู่ที่ขวาน เสื้อกางเกง และรองเท้าเปื้อนโลหิตของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า คราบโลหิตที่ขวานและที่เสื้อกางเกงกับรองเท้าของจำเลยเป็นคราบโลหิตมนุษย์หมู่เดียวกัน เส้นผมที่ติดอยู่ที่ขวานทั้งสองเล่มก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นผมของผู้ตาย ชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้คงมีปัญหาแต่เพียงว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้ผู้ตายหรือไม่ เห็นว่าจำเลยทำผิดในเวลากลางวันมีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ถึงสองคน หลังเกิดเหตุราว 1 ชั่วโมง เจ้าพนักงานตำรวจก็จับกุมจำเลยได้ ในลักษณะที่เสื้อผ้าของจำเลยยังเปื้อนโลหิตของผู้ตาย นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุพยานคือขวานเปื้อนโลหิตที่มีเส้นผมติดอยู่ทั้ง 2 เล่ม ในที่เกิดเหตุ ซึ่งสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่า คราบโลหิตทั้งหมดเป็นโลหิตมนุษย์หมู่เดียวกัน เส้นผมของกลางก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นผมของผู้ตาย พยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นพอรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น แม้จำเลยจะให้การรับว่าทำร้ายผู้ตายจริง คำรับของจำเลยก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่ศาลในการพิจารณา ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยกระทำความผิดเพราะความมึนเมาสุราและบันดาลโทสะนั้น เห็นว่า ความมึนเมามิใช่เหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุกระทำความผิดขึ้นก่อน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นบันดาลโทสะตามกฎหมาย..."

พิพากษายืน.

(สะสม สิริเจริญสุข-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-พัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>